

L'an deux mil six et le quatorze Janvier à 09 h 30, le Conseil Municipal dûment convoqué s'est réuni sous la Présidence de Monsieur DELPERIER Max, Maire de Montolieu, dans la salle du Conseil.

Etaient présents : LAURET, GOUZVINSKI, ETORÉ, RICARD, PARÉ, LASSERRE D., LASSERRE C., LAPORTE, PILLOSIO, OLIVIER, DRIEUX, DELPERIER, PUJADE.

Etaient Absents : SOULIÉ, SOLÉ.

Secrétariat de séance : DRIEUX Michel.

Madame ETORÉ souhaite faire un ajout au procès-verbal du Conseil Municipal du 14 Octobre 2005 dont voici le contenu :

Extrait du P.V du 14 Octobre 2005 :

"Financement pour des travaux destiné à un handicapé."

Monsieur DELPERIER fait un historique des travaux réalisés à l'appartement de Monsieur PETITPAIN au Hameau des Oliviers.

Pour le financement de ces travaux, Monsieur le Maire propose de créer un nouveau programme intitulé "Logement pour handicapé", et propose d'alimenter ce programme en prélevant la somme 6 000 €uros sur le programme "Construction d'un garage".

POUR : 13
CONTRE : 1 (ETORÉ)

Madame ETORÉ fait remarquer que le vote demandé au Conseil intervient après la réalisation des travaux et que cette pratique n'est pas admissible. Que la décision d'aménagement de l'habitation de Monsieur PETITPAIN a été prise sans consultation, ni information de la commission logement, ni du Conseil. Que les travaux ont occupé les employés communaux pendant plus d'un mois au détriment de l'entretien du village – qui est extrêmement sale – et des autres tâches qui leur incombent normalement. Que d'autre locataires de la commune vivent pendant ce temps-là dans des conditions d'insalubrité, et que cette situation dure depuis longtemps. Que la somme qu'indique Monsieur le Maire quant au coût des travaux ne couvre que les matériaux et ne tient aucun compte du temps de travail des employés qui a aussi un coût.

Monsieur DELPERIER précise que le CCAS a souhaité vivement que la commune réalise au plus tôt ces aménagements du fait que Monsieur PETITPAIN allait intégrer ce pavillon début Octobre. Monsieur DELPERIER s'étonne que Madame ETORÉ n'ait pas demandé combien avait coûté le déplacement de 2 employés communaux dans l'Hérault pour le compte de l'Association Montolieu Village du Livre.

(Modification apportée)

Madame ETORÉ répond qu'il n'y a pas de commune mesure entre 2 journées et plusieurs semaines de travaux, et que l'assistance aux différentes associations du village fait partie des attributions normales du personnel communal dans toutes les communes.

Monsieur le Maire propose de fixer le montant du loyer à 300 €uros. Le Conseil donne son accord à l'unanimité."

Après ces modifications le compte-rendu du Conseil Municipal du 14 Octobre 2005 est adopté à l'unanimité.

DRIEUX Michel est désigné comme Secrétaire de Séance.

Délibération budgétaires modificatives.

Monsieur le Maire informe le Conseil que suite à des dépassements sur certains articles, il y a lieu de procéder aux modifications budgétaires suivantes.

60612 Energie Electricité	- 4 000 €uros
60632 Petits équipements	- 3 000 €uros
022 Dépenses imprévues	- 1 100 €uros
6413 Personnels non titulaires	+ 6 000 €uros
6451 Cotisations à l'URSSAF	+ 1 000 €uros
6611 Intérêts des emprunts	+ 1 100 €uros

Le Conseil donne son accord à l'unanimité.

Modification du P.O.S.

Monsieur DELPERIER rappelle au Conseil que le règlement du Plan d'Occupation en vigueur ne permet pas de construire aux terrains AZEMA et CONRADTY.

Les services de la D.D.E ont proposé un règlement modifié provisoire dont Monsieur DELPERIER donne lecture :

ZONE UC :

Article UC 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.

La distance est ramenée de 4 mètres à 3 mètres. Les autres dispositions restent en vigueur.

Le Conseil donne son accord à l'unanimité.

Article UC 10 – HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS.

La hauteur maximale des constructions est ramenée à 6,70 mètres du sol existant jusqu'à l'égout de toiture contre 8 mètres du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment.

Le Conseil donne son accord à l'unanimité.

Article UC 11 – ASPECT EXTÉRIEUR.

Les toitures-terrasses sont supprimées. Les autres dispositions restent en vigueur.

CONTRE la suppression des toitures-terrasses : 3 (RICARD, DRIEUX, LAURET).
POUR la suppression des toitures-terrasses : 10

Article UC 12 – STATIONNEMENT.

Dans le cas d'opération d'aménagement (lotissement-groupe d'habitations) :

Trois places de stationnement pour deux lots doivent être aménagées dont une au moins sur le domaine public contre une place de stationnement par logement et par lot et une place de stationnement public pour deux lots. Les autres dispositions restent en vigueur.

Le Conseil donne son accord à l'unanimité.

ZONE N.A :

Article NA 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.

La distance est ramenée de 4 mètres à 3 mètres. Les autres dispositions restent en vigueur.

Le Conseil donne son accord à l'unanimité.

Article NA 11 – ASPECT EXTÉRIEUR.

La prescription sur la hauteur des clôtures ne s'applique plus à l'intérieur des lotissements ou groupes d'habitations aux murs de soutènement et clôtures réalisés par l'opérateur. Dans ce dernier cas, la hauteur sera définie au programme des travaux.

Le Conseil donne son accord à l'unanimité.

Article NA 12 – STATIONNEMENT

Dans le cas d'opération d'aménagement (lotissement-groupe d'habitations) :

Trois places de stationnement pour deux lots doivent être aménagées dont une au moins sur le domaine public contre une place de stationnement par logement et par lot et une place de stationnement public pour deux lots. Les autres dispositions restent en vigueur.

Il est également supprimé l'emplacement réservé ER1 destiné à recevoir l'aménagement d'un parking puisque désormais propriété communale. Les places de parking prévues initialement sur cet emplacement réservé seront intégrées aux projets de lotissements qui compteront un nombre de places supérieurs aux besoins propres de celui-ci.

Le Conseil donne son accord à l'unanimité pour ces nouvelles dispositions. Ces modifications seront soumises à enquête publique.

Monsieur RICARD précise que les constructions nouvelles avec des hauteurs excessives risquent de cacher la vue à certains riverains. Monsieur LAURET est du même avis.

Madame ETORÉ rappelle à Monsieur RICARD que des études sont en cours, Z.P.P.A.U.P. notamment, et qu'il n'y a pas lieu de revenir en arrière. Monsieur RICARD répond que le Conseil est souverain et qu'il n'est pas obligé d'approuver les études réalisées.

Modification des statuts de la Communauté de Communes.

Monsieur DELPERIER informe le Conseil que le Contrat Educatif Local est désormais géré par l'intercommunalité.

Monsieur DELPERIER donne lecture de la délibération du Conseil Communautaire du 21 Décembre 2005 relative à la modification des statuts de la Communauté de Communes, afin d'intégrer aux compétences le Contrat Educatif Local.

Le Conseil donne son accord à l'unanimité.

Monsieur DELPERIER rappelle que les tarifs du CLSH à Alzonne sont élevés (environ 16€/jour). Il précise qu'avec Michel ESCANDE, Maire de MOUSSOULENS, ils ont opté pour garder le CLSH à MOUSSOULENS pour 1€/jour.

Selon Madame GOUZVINSKI, il y a une amélioration au niveau des services et animations enfants/adolescents, sur l'intercommunalité.

Monsieur RICARD regrette qu'un certain nombre de questions soient débattues à la Communauté de Communes sans que la Commune en soit avertie.

Travaux 2006.

Monsieur DELPERIER informe le Conseil que dans le cadre du l'aménagement du terrain AZEMA en lotissement et la mise en place d'une borne incendie afin de sécuriser le secteur, il y a lieu d'augmenter le diamètre (section 140) de la canalisation d'eau du réservoir du Petit Paradis. Le chiffrage des travaux a été effectué par la SADE et s'élève à 46 800 € H.T.

Le Conseil donne son accord à l'unanimité et décide de demander une subvention à l'Etat et au Conseil Général pour financer ces travaux.

Choix des entreprises travaux Hameau des Oliviers.

Monsieur DELPERIER donne lecture des résultats de l'ouverture des plis en date du 19 Décembre 2005 concernant les appels d'offres pour les travaux des menuiseries.

Entreprises retenues :

Menuiserie : Miroiterie LABEUR pour un montant de 23 887,00 € H.T.

Façades : RAVALEMENT 2000 pour un montant de 21 500,97 € H.T.

Le Conseil approuve le choix de ces entreprises.

Natura 2000.

Cette charte à pour objet de protéger les bords de l'Alzeau car trois espèces de poissons sont en voie de disparition.

Monsieur OLIVIER précise que ces dispositions ne sont pas précises et qu'un vote ne peut être très objectif.

Le Conseil de prononce comme suit :

CONTRE : 7 (OLIVIER, LASSERRE Claude, RICARD, DELPERIER, LAURET, PUJADE, DRIEUX).

ABST : 4 (GOUZVINSKI, PILLOSIO, PARÉ, LAPORTE).

POUR : 2 (LASSERRE Danièle, ETORÉ).

Matériel de cuisson foyer.

Monsieur DELPERIER informe le Conseil que le Collège de CAP BRETON a offert un piano de cuisson et une friteuse pour équiper le Foyer Jean GUEHENNO.

Le Conseil décide d'attribuer la somme de 150 €uros au Foyer Social Educatif de cet établissement la somme de 150 €uros en remerciement.

Buvette terrain de foot.

Monsieur le Maire informe le Conseil que l'auteur du vol de la buvette du Stade a été condamné par la Justice.

La buvette sera reconstruire en matériaux de construction durs et repose de l'ancienne toiture.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 h 15.